

1503273-31.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... meios policiais por envolvimento em tráfico de drogas e furto. Que ele tinha sido preso em flagrante por furto com o mesmo modus operandi. Que não sabe se ele confessou na Delegacia de Polícia.

O acusado, durante seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que na época dos fatos estava envolvido com drogas e praticou o furto em crise de abstinência, pois queria algo de valor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503273-31.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503273-31.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2299087/2021 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE, 15430267 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE, 83/21/523 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE, 2299087 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEFERSON RICHARD LOURENCO OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

JEFERSON RICHARD LOURENÇO OLIVEIRA, qualificado nos autos a fls. 55, foi denunciado como no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 17 de outubro de 2021, durante o repouso noturno, por volta das 04h55, na metalúrgica denominada "USINAGEM CERCHIARI LTDA.", situada na Rua Carijos, nº 1015, no Jardim São Francisco, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, mediante escalada e com rompimento/destruição de obstáculo, subtraiu, para si, a quantia de R\$130,00, de

propriedade da empresa vítima, neste ato representada por Rodrigo Cerchiari.

Segundo foi apurando, JEFERSON, por ocasião dos fatos, dirigiu-se até o imóvel acima indicado e lá, escalou o poste de iluminação pública e, amassando a cerca elétrica, subiu até o mezanino que dava acesso ao piso superior. Em seguida, ele quebrou uma porta de blindex e adentrou ao escritório, de onde subtraiu a quantia de R\$130,00 em espécie.

Seguindo com a empreitada criminoso, JEFERSON arrombou uma janela para ter acesso ao piso inferior do imóvel, conforme se verifica do laudo de degravação das imagens captadas pelo setor de monitoramento encartado a fls. 70/142. Após a subtração, o indiciado deixou o local.

Nesse interim, a empresa de segurança New Force notou que o alarme do local soou e comunicou os fatos a Rodrigo Cerchiari que, por sua vez, acessou o sistema através do seu celular e constatou que as luzes do escritório estavam acesas. Rodrigo então se dirigiu à empresa e lá constatou a ocorrência do furto e comunicou os fatos à autoridade policial.

A autoria somente foi esclarecida, pois, através das imagens do setor de monitoração, foi possível verificar o rosto e as tatuagens do indiciado, bem como as diligências implementadas pelo setor de investigação concluiu que ele utilizou o mesmo modus operandi utilizado por ele no crime praticado contra a Madeireira Valter Jacomassi, ocorrido no 31/03/21 (cf. relatório de investigação a fls. 06/08).

Interrogado pela d. Autoridade Policial, JEFERSON optou por permanecer em silêncio (fls. 52/53).

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 261/263). O acusado foi citado (fls. 330) e apresentou defesa preliminar (fls. 303/308). Durante a instrução foi ouvida a vítima, uma testemunha em comum interrogando-se o acusado ao final.

Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição pelo princípio da insignificância, ou em caso de condenação, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o reconhecimento da atenuante da confissão, regime mais brando e substituição por penas restritivas de direito.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de ocorrência de fls.06/07, relatório de fls. 09/12 com imagens das câmeras de monitoramento eletrônico do local dos fatos, laudo pericial do local dos fatos fls.73/83 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

A vítima Rodrigo Cerchiari disse que recebeu o chamado do sistema de monitoramento informando do furto na sua empresa. Que pelas imagens gravadas visualizou a ação do acusado. Ele pulou o muro utilizando-se do poste de iluminação, acessou o mezanino, quebrou a porta blindex e ingressou no escritório, subtraindo R\$ 130,00 do caixa. Em seguida ele saiu. Que acionou a polícia e repassou as imagens para a polícia civil, e o acusado foi identificado. Que ele danificou a cerca elétrica. Que o muro tem três metros, aproximadamente. Que providenciou o conserto da porta, e quando a perícia esteve no local, a porta já estava arrumada.

O investigador de polícia Alexandre Branquinho relatou que teve ciência dos fatos e observou as imagens cedidas pela vítima. Que de pronto reconheceu o acusado, pelo rosto e pelas tatuagens, e porque ele é conhecido dos meios policiais por envolvimento em tráfico de drogas e furto. Que ele tinha sido preso em flagrante por furto com o mesmo modus operandi. Que não sabe se ele confessou na Delegacia de Polícia.

O acusado, durante seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que na época dos fatos estava envolvido com drogas e praticou o furto em crise de abstinência, pois queria algo de valor para consumir mais entorpecente. Que pulou o muro e usou uma chave de fenda para abrir a porta blindex. Que pegou o dinheiro do caixa e fugiu. Que não estourou a porta. Que não conhecia a empresa. É viciado em crack. Mora com a mãe e tem 28 anos. Já trabalhou em funilaria e piscina. Que usou o dinheiro para comprar drogas.

A confissão do acusado, que não restou isolada, mas vai de encontro aos relatos firmes e uníssonos da vítima e do investigador de polícia, aliados às imagens do monitoramento eletrônico trazida aos autos, constitui prova suficiente para comprovar a autoria na sua pessoa. Nesse sentido:

PROVA - Confissão - A confissão, máxime a prestada em Juízo, vale com prova do fato e de sua autoria, se não ilidida por elementos de convicção firmes e idôneos - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 993.08.031422-0 - Jacareí - 5ª Câmara Criminal - Relator: Carlos Biasotti - 11.09.08 - M.V. - Voto n. 10513).

PROVA - Confissão - Validade - Reconhecimento - Harmônica com os demais elementos de prova, a confissão pode autorizar a condenação do réu, pois encerra o caráter de rainha das provas, valendo por seu conteúdo lógico e não pelo lugar em que foi produzida - Revisão indeferida. (Revisão Criminal n. 846.662-3/0 - Bragança Paulista - 3º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Biasotti - 25.10.2007 - V.U. - Voto n. 8.872).

A qualificadora da escalada está comprovada pelo laudo de fls. 67/72, atestando a altura do muro que o acusado transpôs para ingressar no imóvel, de 2,80, e pelas alegações dos acusados, relatando que para entrar pulou o muro do imóvel, o que foi corroborado pela vítima E o crime é agravado porque o agente não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior em delinquir, como é o caso dos autos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo não restou comprovada, pois não houve exame pericial para atestar que a porta foi danificada.

O artigo 158 do Código de Processo Penal é claro ao determinar que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Nesse sentido, a propósito, já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que, para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, é indispensável a realização de perícia, a fim de se constatar o rompimento de obstáculo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ; AgRg-HC 86.410; Proc. 2007/0156476-9; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 07/02/2012; DJE 29/02/2012).

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. CONDENÇÃO COM BASE NA CONFISSÃO DO RÉU. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS.

IMPRESINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I. A Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da necessidade de perícia para a caracterização do rompimento de obstáculo, salvo em caso de ausência de vestígios, quando a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, conforme a exegese dos arts. 158 e 167 do CPP. II. Considerando que a qualificadora do rompimento de obstáculo só pode ser aplicada mediante comprovação por perícia, salvo quando não há possibilidade de sua realização, afasta-se a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo. III. Deve ser reformado o acórdão recorrido, para que seja afastada a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, com remessa dos autos ao Tribunal a quo para redimensionamento da pena. IV. Recurso provido, nos termos do voto do Relator" (STJ, REsp 1.250.021/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 28/06/2011)

E ainda que se quisesse aplica a exegese do artigo 167 do Código de Processo Penal, que admite outros elementos de prova quando os vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, não haveria nenhuma alteração no quadro probatório, pois a prova testemunhal não foi suficientemente convincente a respeito da destruição do obstáculo. O réu, que confessou espontaneamente os fatos, disse que usou uma chave de fenda para abrir a porta, sem danificá-la. A vítima relatou que o vidro foi quebrado e imediatamente consertado, mas para caracterizar a qualificadora, há de se comprovar que o obstáculo foi danificado, rompido, o que não restou devidamente demonstrado pela prova oral, de forma que a dúvida beneficia o acusado, pelo princípio "in dubio pro reo".

Neste sentido:

"O acesso ao local da subtração deve apresentar determinada dificuldade, a ponto de exigir esforço incomum, habilidade ou destreza para superá-la. Se para ingressar no recinto, mesmo através de uma janela ou saltando um muro, não for exigível desforço anormal, não se pode falar em escalada, como qualificadora do crime de furto." (Tratado de Direito Penal, parte especial, volume 3, 6ª Edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo, Editora Saraiva, 2010).

O crime foi praticado durante o repouso noturno, ou seja, pois o fato ocorreu por volta das 04:55 horas, conforme a prova oral colhida e os documentos do processo. E ainda que se trate de estabelecimento comercial a majorante incide, porquanto a finalidade da lei é punir mais severamente o crime praticado contra o patrimônio no período de repouso noturno, em que há maior facilidade para o sucesso da empreitada ante a menor vigilância do bem, queda-se mais vulnerável à subtração.

Desse modo, é indiferente o fato de o local do furto ser imóvel comercial ou residencial, habitado ou não, para a aplicação da majorante, considerando que durante o repouso noturno a possibilidade de êxito na empreitada criminosa é mais significativa.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, §1º DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, §1º do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp 1193074/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013).

Por fim, a tese da defesa, requerendo a aplicação do princípio da insignificância,

fica afastada.

É certo que a lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.

Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"(HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

In casu, o valor dos bens, em que pese seja pequeno, não é inexpressivo, a ponto de retirar a tipicidade da conduta praticada pelo réu contra o patrimônio da vítima, o qual é penalmente protegido. E o fato do acusado praticar o crime em sua forma qualificada e majorada pelo repouso noturno, por si só, revela maior periculosidade e eleva o grau de ofensividade reprovabilidade da conduta, tanto assim que a pena, em caso de condenação, é mais elevada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o furto em sua forma qualificada, por si só, dada a maior gravidade do fato, afasta por completo a aplicação do princípio:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 02. O Supremo Tribunal Federal (HC 103.359, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010; HC 112.378, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012) e o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, de ordinário, "é inaplicável o princípio da insignificância quando o delito foi praticado em concurso de agentes"(AgRg no HC 246.784/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/08/2014; AgRg no AREsp 464.513/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2015; AgRg no RESp 1.432.283/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014). À luz desses precedentes e das premissas fáticas estabelecidas no acórdão impugnado - de que o crime é qualificado (CP, art. 155, § 4º, inc. IV), pois, para a sua prática, o réu contou com o auxílio de adolescente -, não há como afastar a tipicidade da conduta delituosa com fundamento no "princípio da insignificância". 03. Habeas corpus não conhecido. (HC 287.347/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, DJe 9/9/2015)".

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, hábil a comprovar a autoria e materialidade delitiva, a condenação do réu, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo, então, ao cálculo da pena.

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, pois a motivação do crime vem em seu desfavor. Alegou que pretendia adquirir drogas com o produto do crime, o que revela especial gravidade, posto que acaba fomentando o tráfico de drogas através

da prática do crime de furto. Tais circunstâncias justificam o aumento da pena base de 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão, mas também incide a agravante da reincidência, que prepondera sobre a atenuante, por ser múltipla e específica (Processos nº 00008043-44.2015, 0000469-43.2016, 0000681-30.2017, 00001208/50.2015, 0002926-48.2016, 00003193-83.2017, fls. 322/329), o que justifica o aumento da pena de 1/5, resultando em 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 13 dias-multa. Na terceira: ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena em razão do repouso noturno, pelo que aumento a pena de mais 1/3, totalizando 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, e 17 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena só pode ser o fechado, nos termos do artigo 33, §1º, alínea "a" c.c artigo 59, inciso III do Código Penal, dada a multireincidência, o que, por si só, já justifica a fixação de um regime de pena mais gravoso, diante da contumácia delitiva. Denoto a efetiva necessidade de lhe aplicar maior rigor no regime de cumprimento de pena, buscando a efetiva prevenção e reparação do crime.

Ausentes os requisitos subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, em especial a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até porque a medida é totalmente ineficaz para o caso do réu, que tem evidente personalidade voltada ao crime.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois se faz necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Tal como já ressaltado, o réu é criminoso contumaz; solto, por certo voltara a praticar crimes. Há necessidade de prevenir outras investidas, mantendo-o encarcerado, pois neste caso resta evidente que se trata de criminoso habitual. No mais, a pena aplicada ao réu é relativamente elevada, e o regime de pena é o mais gravoso. Se solto, por certo tentara se furtar ao cumprimento desta pena, o que justifica sua custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar JEFERSON RICHARD LOURENÇO OLIVEIRA, às penas de 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso nos artigos 155, § 1º e § 4º, inciso II do Código Penal.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se onde se encontra.

Em atenção ao disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, condeno os réus ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação da ré; d) expeça-se guia de execução penal; e) Intime-se a vítima.

Após, archive-se com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA